

Stadgar

Stadgar för Nösunds Vägförening

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar.

Kommun: Orust

Län: Västra Götaland

§1

Firma Föreningens firma är Nösunds Vägförening.

§2

Samfällighet Föreningen förvaltar Nösund ga:5 enligt förrättning 2004-12-20 ärendenr 004374.

§3

Grund för förvaltning Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4

Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5

Styrelse, säte För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Orusts kommun.
samman- Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare.
sättning

§6

Styrelseval Styrelsen väljas vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för ersättare ett år. Första gången val äger rum ska två ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7

Styrelsemöte Kallelse av ledamöter till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgifter om förekommande ärenden. Ersättare ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla ersättare i ledamots ställe. Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att

närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8

Styrelse beslutsförhet protokoll Styrelse är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigt utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och enas om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdet slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och ersättare, kortbeskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall av ordförande lett sammanträdet.

§9

Styrels, förvaltning Styrelsen ska:
förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

föra redovisning över föreningens räkenskaper.

föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare.

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan sådan gren.

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10

Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och en ersättare. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11

Räkenskaps- period Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj - 30 april.

§12

Underhålls/ förnyelsfond Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas 25.000 kronor.

§13

Förenings- stämman Ordinarie stämman ska årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämman.
I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämman utlyses gäller §47 stycke 3 lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske.
Före ordinarie stämman ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finns tillgänglig för granskning under samma tid.

§14

Kallelse till stämman Styrelsen kallar till stämman. Det ska ske genom skriftlig kallelse och anslag i samhället.
Kallelse ska ske senast 3 veckor före sammanträdet.
I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande och anslag i samhället.

§15

Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet
Motion som ska behandlas på ordinarie stämman, ska vara styrelsen tillhanda senast under april månad.
Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16

Dagordning vid stämman Vid ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelse

5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelse och revisorer
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. val av styrelse, styrelseordförande och ersättare
10. val av revisorer och ersättare
11. fråga om val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13

§17

Dispositon av I de fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske
avkastning efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18

Stämмо- Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
beslut I fråga om omröstning mm gäller §48, 49, 51 och 52 lagen om förvaltning
av samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter
angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet
av röstresultatet.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19

Flera Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt
verksamhets- har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om hen
grenar har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems
röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal
inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenen andel i den
gemensamma verksamhet omröstning avser. Därefter sammanlägges de
reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andel i
verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör.

§20

Protokoll- Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter
justering hållas tillgängligt för medlemmarna.
tillgänglig-
hållande.